

## [붙임 1] 처분요구서

# 주의, 경고, 권고 및 개선요구

|   |              |         |
|---|--------------|---------|
| 제 | 목            | 복무 위반 등 |
| 조 | 치            | 부       |
| 서 | 인력개발실, 총무복지실 |         |
| 내 | 용            |         |

## 1. 업무 개요

한국기계연구원(이하 '연구원'이라 한다)은 연구몰입환경을 조성하여 연구성과 창출에 기여하고자 유연근로시간제를 운영하고 있으며, 담당업무의 성질 및 근무 형태에 따라 유연근로시간제를 선별적으로 운영하고 있다.

이에 연구원 직원은 유연근로시간제를 활용하여 근로시간의 결정 및 배치 등을 유연하게 운영하면서 근무할 수 있으나, 일부 직원은 수행업무의 특성 및 근무 유형으로 인해 유연근로시간제 적용 대상에서 제외될 수 있다.

아울러 연구원에서는 복무관리를 위해 지각·조퇴 및 외출 등을 확인하기 위한 별도의 출퇴근 등록시스템을 마련하고, 근태관리 및 보안 등 목적으로 출입통제 시스템을 각 연구실 출입구에 설치하고 출퇴근 시 사원증을 의무적으로 인식하도록 하고 있다.

## 2. 관련규정 및 판단근거

고용노동부의 「재량근로시간제 운영 가이드(“19.7.31.)」에 따르면, 재량 근로시간제는 '업무수행 수단' 및 '근로시간의 배분'에 관해 근로자의 재량성을 인정하는 유연근무제도이나, '업무의 내용' 및 '취업할 장소(근무 장소)' 등에 대한 사용자의 지시는 원칙적으로 가능하다.

따라서 연구원은 재량 근로시간제 직원에게 소정 근로일(월~금)의 출근의무를 부여한 것이기에, 재량 근로시간제 활용 직원이 소정 근로일에 복무신청(휴가, 출장 등) 없이 출입기록을 남기지 않았다면 근태 위반이다.

아울러 「유연근로시간제 운영지침」 제17조(소정근로일) 및 「재량근로시간제 노사합의서」 제4조(소정근로일)에 따르면, 재량 근로시간제 적용 근로자는 소정 근로일(월~금)에 출근하여 반드시 근로자대표와 서면합의로 정한 시간(09시부터 18시 사이)에 건물출입기록을 남겨야 한다.

유연근로시간제 적용에서 제외되는 직원<sup>1)</sup>의 경우 「취업규칙」 제5조(근로시간) 및 개별 근로조건(고용계약서에 명시된 근로일, 근무시간 등)을 준수하여야 한다. 「취업규칙」 제6조(출입) 제2항에 따르면 직원은 “연구원 출입 시 및 근무시간 중에 신분증을 패용”하여야 하고, 출퇴근 시 건물 내 지정 출입문에 설치된 출입 통제시스템에 신분증 등을 활용하여 출퇴근 시간을 남겨야<sup>2)</sup> 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 복무 위반

##### 1) 유연근로시간제 활용 직원의 경우, 복무신청 없이 근무지 부재

감사 결과, 재량 근로시간제 활용 직원(2명)이 복무(휴가)신청 없이 착오로 출근하지 않거나, 신청서를 제출했다고 착각하여 복무(출장)신청 처리절차 없이 근무지를 이탈하여 업무를 수행하였다.

##### 2) 유연근로시간제 미활용 직원의 경우, 근태 위반

감사 결과, 유연근로시간제 미활용 근무 형태이면서 개별 고용계약서에 명시된 근무기준을 준수하지 않고 근태를 위반(지각, 조기퇴근 등)한 사실(55명)을 최종 확인하였다.

#### 나. 복무관리 부적정

##### 1) 복무관리 시스템의 지속적인 개선 필요

직원들이 정상적인 출입을 하였음에도 불구하고 시스템의 오류 또는 작동 미흡

1) ‘유연근로시간제 적용 대상이나 유연근로시간제를 신청하지 않은 직원’, ‘비상근학생연구원’ 등

2) 「취업규칙」 제7조(출근)에 의거 직원은 근무시간 전에 출근하여 근무 준비를 완료해야 하며, 신분증(지문 포함)과 경영정보시스템(MIS)을 통해 ‘결근, 지각, 휴가, 출장’ 등의 근태를 기록하여야 함

등으로 출퇴근 등록이 되지 않는 경우가 존재하였다. 또한 복무관리 시스템 운영이 정규인력 위주로만 관리되고 있었으며, 학생연구원 등 대상으로 관리가 부실하였다.

## 2) 학생연구원에 대한 복무관리 강화

출퇴근 시 출입통제시스템에 출퇴근 시간을 고의 또는 과실로 남기지 않은 사례가 다수 발견되었고, 학생연구원의 출퇴근 기준 위반이 대다수였다.

학생연구원이 무단으로 지각·조퇴 및 외출을 하더라도 연수책임자(활용책임자)가 이를 확인할 수 없었고,<sup>3)</sup> 개인적인 사유로 지각·조퇴 등을 하더라도 어떠한 불이익 없이 관리되고 있었다.

## 4. 소관부서 의견

소관부서(총무복지실)는 감사 결과를 수용하면서 이번 복무감사를 통해 연수직<sup>4)</sup> 복무관리의 문제점을 인지하고, 학생연구원 복무관리 강화를 위해 연수책임자<sup>5)</sup> 에게도 복무관리 시스템 접근 권한을 부여(시스템 개선 추진)하며 전 직원 대상으로 복무 기준 준수 필요성 등을 주기적으로 공지 및 안내할 계획이라는 의견을 제시하였다.

## 5. 조치(안)

금번 복무감사 결과 복무위반이 최종 확인된 직원(57명) 대상으로 그 위반 횟수 등에 따라 ‘주의’(43명) 및 ‘경고’(14명) 조치를 하고자 한다. 현재 복무관리 시스템이 가지고 있는 오류 등을 고려하여 주의·경고 처분으로 마무리한다. 다만 향후 복무 점검에서 유사사례로 적발되는 경우 처분 수위가 상향될 수 있음을 예고한다.

3) 연수직의 근태 관리는 연수책임자(활용책임자)가 주도적인 역할을 해야 하나 현재 체계 상 복무관리 시스템에 대한 접근 권한이 소속 부서장에게만 부여되어 있어, 연수책임자가 학생연구원 등의 복무현황(근무일별 근무시간, 출퇴근 기록, 복무신청[휴가, 출장, 외출] 내역)을 확인할 수 없음

4) 「연수직 운영기준」 제3조(정의) 제2호에 따르면, "연수직"이라 함은 학위취득 과정 또는 취득 후 한시적으로 역량 개발, 경험축적 등을 위해 연구과제 참여 등을 통해 연수를 받는 직원을 말하며, 박사후연구원, 학생연구원, 인턴으로 구분함

5) 「연수직 운영기준」 제3조(정의) 제6호에 따르면, "연수책임자"라 함은 연구원에 소속된 자로서 연수직을 지도하고, 관리하는 전반적인 책임을 가진 자를 말함

아울러 복무관리 관련 연구원 출입 통제시스템에 대한 ‘정기 점검’을 정례화할 것을 소관부서에 요구하고, 복무 취약그룹(학생연구원 등 연수직) 대상으로 정기적인 교육 및 안내 실시를 권고한다.

#### 조치할 사항

- ① **인력개발실**장은 복무 기준을 위반한 관련자(57명)에 대해서 ‘주의’ 및 ‘경고’ 조치하시기 바라며 (주의, 경고)
- ② **인력개발실**장은 연수직 지도·감독에 책임이 있는 연수책임자 대상으로 학생연구원 관리 필요성을 주기적으로 공지하시기 바라며, **총무복지실**장은 학생연구원(소속 부서장 포함) 대상으로 복무 기준 준수 필요성을 정기 안내하시기 바라며 (권고)
- ③ **총무복지실**장은 복무 관리와 관련하여 연구원 출입 통제시스템에 대한 ‘정기 점검 계획’을 수립하여 처분일로부터 2개월 이내에 감사청렴부로 제출하시기 바랍니다. (개선요구)

#### ※ 관련자

| No. | 소속                 | 직급       | 성명     | 담당업무      | 업무 담당기간        | 비고 |
|-----|--------------------|----------|--------|-----------|----------------|----|
| 1   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.03.01.~현재 | 주의 |
| 2   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.03.01.~현재 | 주의 |
| 3   | 0000000000000000센터 | 선임연구원    | 000    | 연구업무(연구직) | 2019.03.25.~현재 | 주의 |
| 4   | 00000000연구실        | 선임연구원    | 000    | 연구업무(연구직) | 2019.10.08.~현재 | 주의 |
| 5   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 6   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 000000 | 연구업무(연수직) | 2020.04.16.~현재 | 주의 |
| 7   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 0000   | 연구업무(연수직) | 2020.09.01.~현재 | 주의 |
| 8   | 000000연구실          | 박사후연구원   | 000 0  | 연구업무(연수직) | 2021.03.01.~현재 | 주의 |
| 9   | 000000연구실          | 비상근학생연구원 | 0000   | 연구업무(연수직) | 2022.09.21.~현재 | 주의 |
| 10  | 0000000000연구실      | 비상근학생연구원 | 00000  | 연구업무(연수직) | 2022.09.11.~현재 | 주의 |

| No. | 소속          | 직급       | 성명     | 담당업무      | 업무 담당기간        | 비고 |
|-----|-------------|----------|--------|-----------|----------------|----|
| 11  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2021.03.11.~현재 | 주의 |
| 12  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.03.01.~현재 | 주의 |
| 13  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.09.01.~현재 | 주의 |
| 14  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.02.01.~현재 | 주의 |
| 15  | 0000000연구실  | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.03.01.~현재 | 주의 |
| 16  | 0000000연구실  | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.09.01.~현재 | 주의 |
| 17  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.08.01.~현재 | 주의 |
| 18  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.03.01.~현재 | 주의 |
| 19  | 00000000연구실 | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.03.01.~현재 | 주의 |
| 20  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2021.03.01.~현재 | 주의 |
| 21  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 22  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.09.11.~현재 | 주의 |
| 23  | 0000000연구실  | 비상근학생연구원 | 000 00 | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 24  | 0000000연구실  | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 25  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.03.01.~현재 | 주의 |
| 26  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.09.01.~현재 | 주의 |
| 27  | 0000실       | 일용직      | 000    | 지원업무(일용직) | 2022.09.30.~현재 | 주의 |
| 28  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.03.01.~현재 | 주의 |
| 29  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.06.~현재 | 주의 |
| 30  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.09.01.~현재 | 주의 |
| 31  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.08.01.~현재 | 주의 |
| 32  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.09.01.~현재 | 주의 |
| 33  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 34  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 35  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2021.09.01.~현재 | 주의 |
| 36  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.03.01.~현재 | 주의 |
| 37  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000000 | 연구업무(연수직) | 2022.09.21.~현재 | 주의 |
| 38  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 00     | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 39  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 0000   | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 주의 |
| 40  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 00     | 연구업무(연수직) | 2022.08.01.~현재 | 주의 |
| 41  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.09.01.~현재 | 주의 |
| 42  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.05.01.~현재 | 주의 |
| 43  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2021.03.11.~현재 | 주의 |
| 44  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.03.01.~현재 | 경고 |
| 45  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2021.03.01.~현재 | 경고 |
| 46  | 0000000연구실  | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 경고 |
| 47  | 00000000연구실 | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2017.03.11.~현재 | 경고 |
| 48  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.03.01.~현재 | 경고 |
| 49  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 00     | 연구업무(연수직) | 2019.09.01.~현재 | 경고 |
| 50  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.09.01.~현재 | 경고 |
| 51  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 0000   | 연구업무(연수직) | 2023.03.13.~현재 | 경고 |
| 52  | 0000000연구실  | 일용직      | 000    | 지원업무(일용직) | 2022.09.30.~현재 | 경고 |
| 53  | 00000000연구실 | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2019.09.11.~현재 | 경고 |
| 54  | 0000연구실     | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2022.09.01.~현재 | 경고 |
| 55  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 00     | 연구업무(연수직) | 2022.05.04.~현재 | 경고 |
| 56  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2023.09.01.~현재 | 경고 |
| 57  | 000000연구실   | 비상근학생연구원 | 000    | 연구업무(연수직) | 2020.03.01.~현재 | 경고 |